

개선 요구

1. 제 목 : 저공해자동차 구매 의무 이행 및 준비 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항 제3호에 따라 본사 부점의 업무용 동산인 차량의 취득, 처분, 임대차 및 관리업무를 수행하고 있으며

12개 지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제1호 라목에 따라 각 지역본부의 업무용 동산인 차량의 취득, 처분, 임대차 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「대기환경보전법」 제58조의5 제1항에 대통령령으로 정하는 수량¹⁾ 이상의 자동차를 가지고 있는 각 호²⁾의 기관은 자동차를 새로 구매하거나 임차하는 경우 환경부령으로 정하는 비율 이상의 저공해 자동차를 구매하거나 임차하도록 되어 있으며

1) 「대기환경보전법 시행령」 제52조의5(저공해자동차의 구매·임차 대상 기관 등) ① 법 제58조의5제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 수량”이란 6대(법 제58조의6 제1항에 따른 저공해자동차 구매·임차 계획의 제출 대상 회계연도의 전전년도 12월 31일을 기준으로 가지고 있는 수량을 말한다)를 말한다

2) 1. 국가기관 2. 지방자치단체 3. 대통령령으로 정하는 공공기관

2022. 12. 28.부터 같은 법 시행규칙 제79조의15 제1항 및 제2항에 따르면 법 제58조의5 제1항의 “환경부령으로 정하는 비율”이란 100퍼센트를 말하고 법 제58조의5 제1항에 따라 저공해자동차³⁾를 구매·임차하는 경우에는 제1종 저공해자동차(전기자동차, 태양광자동차, 수소전기자동차)를 구매·임차하도록 되어 있다.⁴⁾

따라서 대기오염으로 인한 국민건강과 환경에 관한 위해(危害)를 예방하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활하는데 기여할 수 있도록 공사는 자동차를 새로 구매하거나 임차할 때에는 제1종 저공해자동차로 구매하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사가 사용하고 있는 자동차 종류와 소유 형태 등의 실태를 점검한 결과

[표 13] 및 [별표 2] “공사 임차·소유 자동차 명세”와 같이 전체 67대 중 22.4%인 15대만 제1종 저공해자동차였으며, 제2종 저공해자동차 45대(67.2%), 내연기관 자동차 7대(10.4%) 등 총 52대(전체 대비 77.6%)가 제1종 저공해자동차가 아닌 것으로 확인되었다.

3) 대기오염 물질 배출 정도에 따라 1~3종으로 구분(「대기환경보전법」 제2조 및 시행령 제1조의2)

구분	제1종(무공해차)	2종	3종
저공해 자동차	전기차, 수소차	하이브리드	LPG,CNG차 등

4) 「대기환경보전법」 제94조(과태료) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

5. 제58조의5제1항에 따른 저공해자동차의 구매·임차 비율을 준수하지 아니한 같은 항 제2호·제3호에 해당하는 자

[표 13] 공사 임차·소유 자동차 현황

순번	관리부점	총 사용 대수 (A+B +C)	저공해자동차			내연기관 자동차	
			제1종	제2종			
			대수 (A)	대수 (B)	임차만료일·소유 (‘23년이내 / ‘24년이후)	대수 (C)	임차만료일·소유 (‘23년이내 / ‘24년 이후)

“기재 생략”

이에 따라 ①2023년 이내 임차 만료 되는 자동차의 경우 서울동부 지역본부 관리 차량 6대 등 총 19대(제2종 저공해자동차: 18대, 내연기관 자동차: 1대)로 연내에 새로 임차·구매할 경우 제1종 저공해자동차로 임차·구매할 대상이므로 제1종 저공해자동차의 출고 지연 등의 차질을 감안하여 즉시 임차·구매에 착수해야 하며

제1종 저공해 자동차를 임차 만료일 까지 출고가 되지 않은 경우 등 불가피하게 기존 차량에 대해 임차기간을 연장할 경우 위약금 없는 연장 또는 출고시 까지 단기 연장 등의 적절한 처리가 필요하다.

②2024년 이후 임차 만료 되는 자동차의 경우 경영지원실 관리 차량 5대 등 제2종 저공해자동차 총 14대(제2종 저공해자동차: 14대)로 만료일이 경과되기 전에 제1종 저공해 자동차를 출고할 수 있도록 준비를 해야 하며, 만약 임차기간 중 해지시 위약금이 없는 차량이 있을 경우 임차 만료되기 전이라도 적극적으로 제1종 저공해자동차로 변경할 필요가 있었다.

③공사 소유차량의 경우 경영지원실 관리 차량 5대 등 총 19대(제2종 저공해자동차: 13대, 내연기관 자동차: 6대)로 「유형자산관리요강」 제15조 제1호 및 제5호에 따르면 현재 및 장래에 사용할 가능성 및 필요성이 없는 자산이거나 「법인세법」에서 정한⁵⁾ 내용연수가 5년 경과(하한 4년~상한 6년)한 차량 중 차량 상태를 고려할 때 계속 사용이 곤란하다고 판단되는 차량은 불용결정에 해당하는 자산으로 정하고 있고

이와 관련한 사례로 서울동부지역본부는 소유 중인 자동차 4대에

5) 「법인세법 시행규칙」 별표5

대하여 사용할 필요성이 없고 9년 이상 경과되어 2022년 12월, 불용 결정⁶⁾하여 감사일 현재 온비드에 매각처분을 진행한 바 있다.

이에 따라 공사 소유 자동차 중 5년 이상 경과된 자동차 9대(경영지원실: 6대, 서울서부지역본부: 2대, 경기지역본부: 1대)는 불용결정을 검토하여 공사 전체 제1종 저공해 자동차 100퍼센트 달성을 위해 노력할 필요가 있었다.

따라서 법령에서 정한 저공해자동차 구매 의무를 준수할 수 있도록 차량 관리 부점은 제1종 저공해자동차가 아닌 자동차에 대하여 ①2023년 이내 임차 만료, ②2024년 이후 임차 만료, ③소유 자동차 불용결정 등 상황에 맞게 구매·임차에 착수 또는 준비를 해야 한다.

[소관부점 의견] 경영지원실, 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 제1종 저공해자동차가 아닌 자동차에 대하여 적기에 제1종 저공해자동차로 구매·임차할 수 있도록 준비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장, 12개 지역본부 본부장은 관리하고 있는 자동차 중 제1종 저공해자동차가 아닌 자동차에 대하여 적기에 차질 없이 제1종 저공해자동차로 구매·임차할 수 있도록 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(개선)

6) '서울동부지역본부 업무용 차량 불용결정 및 매각처분승인'(서울동부지역본부-213537, 2022. 12. 20)

차명	구입일	주행거리(km)	차명	구입일	주행거리(km)
----	-----	----------	----	-----	----------

[별 표 2]

공사 임차·소유 자동차 명세(제1종 저공해자동차가 아닌 자동차)

순번	관리부점	동력 형태	차량번호	차종	임차·소유	임차 만료일
----	------	-------	------	----	-------	--------

“기재 생략”

순번	관리부점	동력 형태	차량번호	차종	임차·소유	임차 만료일
----	------	-------	------	----	-------	-----------

“기재 생략”
